



**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

FUNDAMENTO PARA PROFERIR PRESCRIPCIÓN.

Ha operado el fenómeno jurídico de la Prescripción de la Acción Disciplinaria, concerniente a la compra por la investigada xxxx, del automotor Nissan Tiida de Placas XXX; indicándole que conforme a lo señalado por el artículo 31 de la ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 119 Ibídem, podrá renunciar a la Prescripción, para lo cual deberá presentar en forma personal y dentro de los tres días siguientes a la notificación de este proveído, tal manifestación.

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 30

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número de proceso:	1704-01-2012-244
Número y fecha del fallo:	17413-041, del 8 de noviembre de 2013
Asunto:	Fallo de Primera Instancia
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Una vez concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario número 1704-01-2012-244, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

CARGO FORMULADO

Por medio de auto No 1018-19 del 23 de marzo de 2012 (folios 1147 a 1164), fue formulado Pliego de Cargos a la servidora pública investigada, en los siguientes términos:

“Haber obtenido durante el periodo objeto de investigación, un presunto incremento patrimonial injustificado, toda vez que, como resultado del Análisis Bancario y Financiero, se estableció que están sin justificar depósitos por un valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS (\$7.755.000.00), efectuados en la cuenta corriente No. XXX, suma

esta que constituye un evidente incremento en su patrimonio. Adicionalmente, se estableció en el análisis de gastos e inversiones representativas, que adquirió en el año 2008 el vehículo de placas XXX, encontrándose sin justificar la suma de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS (\$27.000.000.00), pues no se conoce el origen de los recursos utilizados, presentándose así también otro incremento injustificado en su patrimonio. "

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

CASO CONCRETO

La formulación del pliego de cargos, se sustentó en la existencia de algunas operaciones que incrementaron el patrimonio de la investigada XXXX, funcionaría de planta de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali y cuyo origen, no había sido esclarecido a través del análisis contable, efectuado hasta ese momento. A continuación se estudiará, cada uno de las diferencias verificadas durante la investigación, así como las respectivas justificaciones.

- Depósitos del 27 de diciembre de 2005 por suma de \$200.000.00; 29 de diciembre de 2005, por \$898.000.00 y 27 de marzo de 2007 por \$890.000.00

Con relación a estas diferencias a las diferencias en efectivo, la disciplinada manifestó que fueron realizadas por el señor XXX (hermano de la disciplinada) con el fin de cancelar gastos ocasionados con la hospitalización de señor XXX.

Al respecto aportó oficio dirigido a la Gerente del Fondo de Empleados de la Dian Cali de fecha 2 de agosto de 2002, a través del cual la investigada solicitó un préstamo por \$5.000.000.00, para cubrir gastos relacionados con la hospitalización de su hermano.

Para corroborar lo dicho por la investigada, el Despacho escuchó en Declaración Juramentada al señor XXX, quien manifestó: "yo asumo la responsabilidad de mi hermano haciendo un pacto con mis otros hermanos dejando la agricultura para dedicarme a él, y ellos asumieron la carga económica de nosotros dos..." En cuanto a los depósitos efectuados indicó: "...respecto de unos aportes de los cuales no recuerdo el año, fueron más o menos tres, dineros que le consigne en sus cuentas no recuerdo los montos ni las fechas."

En cuanto a los recursos con los cuales efectuó dichos depósitos, señaló el dinero se percibió por los productos del campo.

Así mismo, la entidad financiera remitió copia de los depósitos los cuales obran a folio 879 y 885 del plenario, las cuales le fueron puestas de presente al declarante y acepto haberlas realizado por concepto de ayuda para gastos de su hermano. En cuanto al depósito del 27 de marzo de 2007 por \$890.000.00, indicó la entidad bancaria no tener microfilmación de la consignación.

Examinados los argumentos expuestos por la defensa, el Despacho considera que los elementos probatorios aportados, como copia de los depósitos y declaración juramentada de la persona

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-244

que realizó las consignaciones materia de investigación, hacen presumir la veracidad de los hechos. Por lo anterior, estos valores se tomaran como justificados.

- Depósitos del 28 de febrero de 2006 por \$290.000.00, 31 de mayo de 2006 por \$120.000.00, 31 de octubre de 2006 por valor de \$1.250.000.00, 29 de noviembre de 2006 por \$700.000.00.

Referente a estos depósitos, la señora XXXX, manifestó que fueron realizados con recursos provenientes de la cuenta de nómina del señor XXX (cónyuge de la disciplinada), con el fin de cubrir gastos del hogar y obligaciones conjuntas.

Para corroborar dicha información, la disciplinada aportó copia de los extractos bancarios a nombre del señor XXX (folios 1207 a 1215).

Verificados los respectivos extractos se pudo observar que efectivamente fueron realizados retiros de la cuenta del cónyuge de la disciplinada, para fechas cercanas a los depósitos reprochados, como se muestra a continuación:

FECHA	RETIROS	BANCO	FOLIO	FECHA	DEPOSITOS	BANCO	FOLI
27-feb-06	300.000,00	BANCO DE BOGOTA 256146044	1.207	28/02/2006	290.000,00	BANCO DE BOGOTA 256119512	436
30-may-06	120.000,00	BANCO DE BOGOTA 256146044	1.210	31/05/2006	120.000,00	BANCO DE BOGOTA 256119512	445
27-oct-06	1.100.000,00	BANCO DE BOGOTA 256146044	1.212	31/10/2006	1.250.000,00	BANCO DE BOGOTA 256119512	459
30-oct-06	150.000,00	BANCO DE BOGOTA 256146044	1.212				
27-nov-06	700.000,00	BANCO DE BOGOTA 256146044	1.213	29/11/2006	700.000,00	BANCO DE BOGOTA 256119512	462
TOTAL	2.370.000,00				2.360.000,00		

Respecto del fin con el cual fueron realizados, se puede observar en la cuenta de la disciplinada, que se hicieron con el fin de cubrir sobregiros generados en la cuenta corriente así:

Fecha	Saldo cuenta corriente	Deposito	Saldo después del deposito	Folio
27-02-2006	-289.929.53	290.000.00	70.47	436
30-05-2006	-109.728.53	120.000.00	10.207.47	445
27-10-2006	1.244.166.53	1.250.000.00	5.830.47	459
27-11-2006	1.252.959.53	700.000.00	552.959.53	462

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-244

Así mismo, obran a folios 892 y 899 del expediente, copia de los depósitos por valor de \$120.000.00 y \$700.000.00, en los cuales se observa que los depósitos fueron efectuados en la ciudad de Cali.

Teniendo en cuenta las pruebas obrantes dentro del plenario son de recibo por parte del Despacho, las afirmaciones hechas por la investigada ya que brindan elementos de juicio suficientes que permiten inferir la licitud de las operaciones, desdibujando el cargo por encontrar una explicación o justificación lógica a las consignaciones.

- Depósito del 30 de enero de 2007 por valor de \$177.000.00.

Sobre esta consignación la disciplinada indicó que fue realizada por el señor XXX, compañero de trabajo de la UAE DIAN, quien para la época de los hechos fue trasladado a la ciudad de Medellín y desde allí le realizó este depósito a la señora XXXX, con el fin de que se tramitara la cancelación de dos líneas celulares, que él poseía con el FONDO DE EMPLEADOS DIAN.

Con el fin de acreditar la afirmación realizada, la disciplinada aportó al expediente copia simple del oficio de fecha 5 de octubre de 2006, suscrito por la investigada y el señor XXX, dirigido al mencionado fondo solicitándole no se hiciera renovación del contrato de las líneas telefónicas (folio 1217), así mismo, milita oficio de FEDIAN de fecha 7 de febrero de 2012 (folio 1218), a través del cual certifica que se realizó el pago de cancelación de las líneas celulares a nombre del señor XXX en el mes de diciembre de 2006 por \$130.000.00 y en el mes de enero de 2007 por valor de \$177.000.00 y fotocopia de los depósitos efectuados en la cuenta del BANCO DE BOGOTA a nombre de la señora XXXX de fechas 22 de diciembre de 2006 y 30 de enero de 2007 suscritos por el señor XXX realizados desde la ciudad de Medellín (folios 1219 y 1220).

Igualmente, este Despacho escucho en declaración juramentada al señor XXX (folio 1318) quien en su injurada al preguntarle sobre vínculos comerciales con la disciplinada manifestó: "Si , como a mí me salió el traslado aproximadamente en septiembre u octubre de 2006 de Cali a Medellín, entonces en esos traslados se da poco tiempo para la movilidad, eso obliga a moverse rápido, entonces de las cosas pendientes que me quedaron pendientes en Cali, era cancelar las líneas telefónicas del fondo de empleados, al finalizar ese año le pedí el favor a XXXXque me cancelara las líneas en el fondo de empleados y cuanto tenía que pagar para quedar a paz y salvo, y le consigne los valores correspondientes para que realizara la labor".

Con base en las pruebas enunciadas anteriormente, este Despacho encuentra sustento de las afirmaciones realizadas, lo que nos lleva a justificar el monto objeto de reproche.

- Depósito del 4 de junio de 2008 por valor de \$800.000.00

Referente a esta transacción efectuada en la cuenta corriente del Banco de Bogotá, la disciplinada informó que fue efectuada por el señor XXX (sobrino del señor XXX), por concepto de devolución de un préstamo que le fue realizado.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-244

Al respecto obra dentro del expediente fotocopia del depósito el cual fue remitido por la entidad bancaria a través del oficio GT-13-1230-2011 de 24 de junio de 2011, en el cual se observa que la consignación fue efectuada desde la ciudad de Bogotá, por el señor CAMILO ESPITIA (folio 876).

Con el fin de precisar los motivos por los cuales se efectuó dicho depósito en la cuenta de la investigada, se escuchó en diligencia de declaración juramentada al señor XXX (folio 1317) quien al preguntársele sobre el depósito efectuado informó lo siguiente: "Si una consignación por ochocientos mil pesos, eso fue por un préstamo que me hizo mi tío que vive en Cali y trabaja con la DIAN, igualmente es el esposo de XXX. Quien al cancelarle el préstamo me pidió que le consignara a través de XXX".

Las anteriores afirmaciones son de recibo por parte de este Despacho, por lo que se tomara como justificada la suma señalada.

- Depósitos del 5 de octubre de 2009 por \$1.000.000.00 y del 3 de marzo de 2010 por \$800.000.00.

Respecto de estos depósitos la señora XXXX informó que fueron realizados por el señor XXX por concepto de préstamos efectuados a la sociedad conyugal por parte del mencionado señor.

Indicó la señora que tales créditos fueron soportados a través de letras de cambio, y los mismos fueron cancelados a través de consignación en cuenta del señor XXX la primera el 30 de diciembre de 2009 por valor de \$1.030.440.00 y el segundo préstamo en dos consignaciones por \$500.000.00 el 18 de mayo de 2010 y \$300.000 el 26 de junio de 2010.

Para verificar dicha información, se escuchó en declaración juramentada al señor XXX (folios 1333 y 1334) quien informó lo siguiente respecto de los préstamos realizados a la disciplinada: "Si. Yo le hice 2 préstamos de dinero. Uno de los préstamos fue por el valor de 1 millón de pesos, no recuerdo la fecha exacta, creo que en el año 2009. El otro préstamo, no estoy seguro si fue de 800 mil pesos o 1 millón de pesos. Este fue en el año 2010 pero no recuerdo tampoco la fecha. El dinero que le preste en ambas oportunidades, yo se lo consigne en una cuenta del banco de Bogotá de XXX".

Igualmente, la disciplinada aportó copia simple de las letras de cambio a la orden del señor XXX por \$800.000.00 y \$1.000.000.00; así como copia de las consignaciones efectuadas al mencionado señor, en la cuenta de Bancolombia No. XXX en las siguientes fechas: 18 de mayo de 2010 por \$500.000.00; 26 de junio de 2010 por \$300.000.00 y copia cheque del Banco de Bogotá No. XXX, por valor de \$1.030.440.00, girado de la cuenta No. XXX, de fecha 30 de diciembre de 2009 (folios 1237 y 1238).

En el mismo sentido, obran dentro del plenario copia de los depósitos efectuados por el señor XXX (folio 877 y 878), los cuales fueron remitidos por la entidad bancaria con Oficio No. GT-13-1230-2011 del 24 de junio de 2011, en los que se observa que los mismos fueron efectuados desde la ciudad de Ibagué, los días 3 de octubre de 2009 por \$1.000.000.00 y 3 de marzo de 2010 por \$800.000.00.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-244

Con base en las pruebas obrantes dentro del expediente y las aportadas por la disciplinada, así como el testimonio del señor XXX , hacen presumir de la veracidad de los hechos , por lo cual se tomaran como justificados los depósitos señalados.

- Depósito del 30 de enero de 2007, por \$500.000.o

La investigada en su escrito de descargo informó que este depósito fue realizado con recursos propios obtenidos de cinco avances realizados de su tarjeta de crédito del Banco Davivienda.

Al respecto, se verificó por parte de este Despacho, el extracto de la tarjeta de crédito No. XXX obrantes a folio 709 del plenario en el que se observa lo siguiente:

FECHA	BANCO	DEPOSITO	FOLIO	FECHA	BANCO	AVANCES	FOLIO
30-01-2007	BOGOTA	500.000.00	469	08-01-2007	TC. DAVIVIENDA	100.000.00	709
				13-01-2007		50.000.00	709
				15-01-2007		280.000.00	709
				23-01-2007		50.000.00	709

Respecto a la copia de la consignación, a través del Oficio No. GT-13-1230-2011 del 24 de junio de 2011, el Banco de Bogotá (folio 836), informó que este depósito no se encontraba microfilmado.

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos y verificados los extractos correspondientes, este Despacho toma como justificado el monto mencionado en este acápite.

- DE LA COMPRA DEL VEHICULO NISSAN TUDA PLACAS XXX

Otro aspecto constitutivo del cargo imputado a la investigada XXXX, se relacionó con la adquisición de un vehículo automotor cuyo valor ascendió a la suma de \$37.000.000 y que fue adquirido por la investigada en el CONCESIONARIO DISTRIBUIDORA NISSAN, entre los días 09 de septiembre 2008, a 17 de octubre 2008, del que no se pudo determinar la proveniencia de los recursos para su adquisición.

Sobre este aspecto, la investigada a través de su defensa, ataco el anterior cargo, mediante la siguiente argumentación.

De acuerdo al escrito remitido por el concesionario obrante a folios 906 a 916 del plenario, el vehículo fue adquirido de la siguiente forma:

DOCUMENTO	FECHA	FORMA DE PAGO	VALOR	REALIZAD O POR	OBSERVACIONES
RC-18082	09-09-2008	EFFECTIVO	1.000.000.00	MONEDERO	

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-244

RC-18082	26-09-2008	CHEQUE No. 5241689 BANCO DE BOGOTA CUENTA XXX	10.000.000.0	XXX	DEBITADO DE LA CUENTA DE NOMINA
	18-10-2008	CONSIGNACION EN EFECTIVO	1.400.000.00	XXXX	
	17-10-2008	CONSIGNACION EN EFECTIVO CHEQUE No. XXX	5.000.000.00	XXX	FOLIO 915
	17-10-2008	CONSIGNACION EN EFECTIVO	4.400.000.00	XXX	FOLIO 915

Respecto de cada uno de los pagos relacionados, la disciplinada informó lo siguiente:

Por una parte, la suma de \$1.000.000.00, provino de recursos propios ahorrados de salarios de la UAE DIAN, teniendo en cuenta que recibió por ese concepto, durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008 un total de \$136.476.969.

Por lo anterior, fueron verificados los extractos de la cuenta de nómina del Banco de Bogotá para el mes de septiembre de 2008, en el cual se observa que la disciplinada tenía para la época del depósito un saldo de \$11.833.169.47, realizando el día 8 de septiembre dos retiros en cuantía de \$800.000.00 (folio 516).

En cuanto al abono efectuado por valor de \$1.400.000.00, manifestó que provino de un crédito de índole personal otorgado por la señora XXX, para lo cual firmó dos letras de cambio por valor de \$1.500.000.00, el excedente por concepto de interés remuneratorio.

Referente a este préstamo, la disciplinada aportó fotocopia de las letras de cambio (folios 1225 y 1226), en las cuales se observa que fueron suscritas por las señoras XXXX y XXX a la orden de la señora XXX.

Con el fin de corroborar la información antes señalada, se escuchó a la señora XXX, en declaración juramentada a través de la cual informó haberle otorgado unos préstamos a la señora XXX por valor de \$1.000.000.00 y otro de \$500.000.00, para lo cual la disciplinada le firmó unas letras de cambio, no recordando fechas de los préstamos señalados.

En cuanto a la proveniencia de los recursos, informó que derivaban de su actividad económica de venta de bolsos, pues los gastos del hogar son asumidos en su totalidad por su compañero permanente. Manifestó igualmente que maneja estos dineros en efectivo.

En cuanto a la forma como fueron entregados los créditos a la señora XXXX, informó que fue en efectivo.

Prueba del depósito obra a folio 915 del plenario, en la cual se observa que el depositante fue la disciplinada y en efectivo el 18 de octubre de 2008.

Con relación a los pagos efectuados por las sumas de \$4.400.000.00 y \$ 5.000.000.00 efectuados el 17 de octubre de 2008, señaló que fueron realizados por el señor XXX (cónyuge de la

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-244

disciplinada) con recursos provenientes de ahorros de sus salarios de la DIAN, ya que manifiesta la investigada el señor labora en la entidad desde el año 1977, lo cual permite tener ciertos ahorros económicos.

Referente a esta afirmación el señor XXX fue escuchado en declaración juramentada (folios 772 a 774) indicó que el vehículo fue adquirido a finales del 2008, con préstamos del Banco de Bogotá, una parte de su esposa y otra parte de él.

Respecto del pago efectuado al concesionario DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., por valor de \$7.200.000.00 de fecha 17 de octubre de 2008, la investigada manifestó que fue realizado por ella con recursos provenientes de un préstamo de índole personal otorgado por la señora XXX. Con el fin de soportar dicha afirmación, la disciplinada aportó copia de la letra de cambio, la cual obra a folio 1232 del plenario de fecha 17 de octubre de 2008, a la orden de la señora XXX, por el valor antes mencionado.

Es de anotar que se solicitó la dirección de ubicación de la mencionada señora con el fin de escucharla en declaración juramentada, sin embargo, la disciplinada informó que la señora eventualmente podría ser ubicada en Roma - Italia.

Referente a la suma de \$8.000.000.00, la disciplinada informó que los recursos fueron producto de un préstamo personal, que le efectuara la señora XXX, el cual soportó con la firma de una letra de cambio.

La disciplinada aportó a través de sus escrito de descargos a folio 1235 fotocopia de la letra de cambio por valor de \$8.000.000.00 del mes de octubre de 2008, a nombre de la señora XXX., referente a este aspecto se escuchó en declaración juramentada a la mencionada señora quien informó que le prestó a la señora XXXX, la suma antes mencionada de manera personal; igualmente informó que fue otorgado en el año 2008 y que la disciplinada se los devolvió en un corto tiempo, cuando le fue desembolsado por el banco un crédito que tenía pendiente.

Indicó que el dinero le fue entregado en efectivo a la investigada y los recursos provenían del producido de taxis de su propiedad.

Referente al depósito realizado, la entidad bancaria remitió copia bifacial de la misma (folio 916) donde se observa que el deposito fue efectuado por el señor XXX en efectivo.

En este estado del proceso y atendiendo al tiempo en que transcurre el presente juicio disciplinario, frente a la fecha de las presuntas comisiones de la conducta infractora disciplinaria cometida por la investigada, por la compra presuntamente injustificada del vehículo Nissan Tiida de Placas XXX en cuestión, realizada en el concesionario DISTRIBUIDORA NISSAN, entre los días 09 de septiembre 2008, a 17 de octubre 2008, no se ameritan mayores elucubraciones ni esfuerzo instructivo por este despacho, atendiendo a las máximas del artículo 30 de la Ley 734 de 2002 que establecen que la falta en materia disciplinaria, se estructura a partir de la infracción del deber funcional, por lo anterior resulta diáfano, que ha operado frente a tal conducta, ..."/a

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-244

compra del automotor materia de investigación entre los días 9 de septiembre 2008, a 17 de octubre 2008 " a la fecha, el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción Disciplinaria,

En tal sentido preceptúa el artículo 30 de la Ley 734 de 2002:

"Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. Modificado por el art. 132, Ley 1474 de 2011. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto." (Subrayado Propio)

Conforme a lo anterior este despacho no se pronunciará de fondo, frente a la valoración del acervo probatorio concerniente a la compra por parte de la investigada, del automotor Nissan Tiida de Placas XXX, objeto y parte del reproche sustentado en el pliego de cargos, en consideración a que en ese específico aspecto sobre la compra del automotor, ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción disciplinaria.

En tal sentido, esta subdirección Disciplinaria ordenara la Compulsa de copias de la presente actuación a la Oficina de Control Interno Disciplinario de esta UAE Agencia ITRC; para que se realicen las respectivas investigaciones del caso, concernientes a establecer posibles conductas irregulares de responsabilidad disciplinaria, por parte de los funcionarios que tuvieron el proceso a su cargo, por la operancia del fenómeno Jurídico de la Prescripción que se declarara en este fallo.

De otra parte y con base en el sustento probatorio arriba reseñado, en lo referente a

"...Haber obtenido durante el periodo objeto de investigación, un presunto incremento patrimonial injustificado, como resultado del Análisis Bancario y Financiero, que se estableció está sin justificar depósitos por valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS (\$7.755.000.00), efectuados en la cuenta corriente No. XXX, suma esta que constituye un evidente incremento en su patrimonio...", observa el Despacho que la argumentación esgrimida en los descargos es coherente, y permite deducir que el incremento patrimonial verificado en tal sentido como arriba se dijo, se encuentra justificado.

En consecuencia, la decisión jurídica acorde con este planteamiento, no puede ser otra que la de ABSOLVER a la investigada XXXX.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar que ha operado el fenómeno jurídico de la Prescripción de la Acción Disciplinaria, concerniente a la compra por la investigada XXXX, del automotor Nissan Tiida de Placas XXX; indicándole que conforme a lo señalado por el artículo 31 de la ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 119 Ibídem, podrá renunciar a la Prescripción, para lo cual deberá presentar en forma personal y dentro de los tres días siguientes a la notificación de este proveído, tal manifestación.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-244

SEGUNDO: Conforme con lo anterior, librar comunicación a la investigada XXXX, indicándole la fecha de la providencia y de la decisión tomada, en caso de no ser posible notificarla personalmente, notifíquese por Estado.

TERCERO: ABSOLVER a XXXX, del cargo a ella formulada mediante auto número 1018- 19 del 23 de marzo de 2012, en lo referente a "...Haber obtenido durante el periodo objeto de investigación, un presunto incremento patrimonial injustificado, como resultado del Análisis Bancario y Financiero, que se estableció está sin justificar depósitos por valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS (\$7.755.000.00), efectuados en la cuenta corriente No. XXX, suma esta que constituye un evidente incremento en su patrimonio...", por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a la señora XXXX, quien puede ser ubicada en la CARRERA XXX APARTAMENTO XXX ALTOS DE PINARES en la ciudad de Cali—Valle del Cauca, de conformidad con lo previsto en el Artículo 101 y 107 de la Ley 734 de 2002. En caso de la no comparecencia del interesado, se fijará edicto por el término de tres (3) días, tal como lo establece el CDU; Advirtiéndole que contra esta decisión procede el Recurso de Apelación, conforme con el artículo 115 de la Ley 734 de 2002.

QUINTO: Este Despacho conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, ordenará la compulsa de copias de la presente actuación Disciplinaria, a la Oficina de Control Interno Disciplinario de esta UAE Agencia ITRC; para que se realicen las respectivas investigaciones del caso, concernientes a establecer posibles conductas irregulares de responsabilidad disciplinaria, por parte de los funcionarios que tuvieron el proceso a su cargo, atinentes a la operancia del fenómeno Jurídico de la Prescripción que se declara en este fallo.

SEXTO: En firme la presente decisión, comunicarla en la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación.

JORGE ADRIANO MORENO PONCE
Subdirector Investigaciones Disciplinarias -ITRC
Director del Proceso

JAGN